

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2182/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายจอห์นหรือขจร ใช้ภูทอง

จำเลย

นายจอห์นหรือขจร ใช้ภูทอง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรค 3,83 จำคุก 12 ปี ฯลฯศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ให้หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลย 9 ปี นอกจากนี้แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 102,101)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จส่งไปให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้จำเลยฟังก่อนอ่านคำสั่งศาล
ฎีกา ศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งมาว่าจำเลยยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดอายุฎีกาแล้ว จึงมีคำ
สั่งไม่รับฎีกาให้งดการอ่านคำสั่งศาลฎีกา พร้อมกับส่งคำสั่งคืน

คำสั่ง

คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดอายุฎีกา และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงให้ยกคำร้องนี้ด้วย

คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดอายุฎีกา และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงให้ยกคำร้องนี้ด้วย

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>